拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３０７４５
起案日	令和　７年　３月　７日
特許庁審査官	赤坂　祐樹　　３３１６　２Ｊ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１について

・請求項１４-１７

（１）本願請求項１４には、「過去にアダリムマブでの処置を受けたことがない関節リウマチ患者におけるアダリムマブへの免疫原性/治療応答を予測するための抗原のパネルを含む組成物の使用」と記載されているものの、具体的に関節リウマチ患者の何を対象として、アダリムマブへの免疫原性/治療応答を予測したのかについては何ら特定されていない。

一方、本願の発明の詳細な説明（特に、実施例１）において、患者の生体試料とアダリムマブへの免疫原性/治療応答予測との関係が実証されたのは、生体試料として血清/血漿試料を用いた例のみである。そして、血清/血漿試料と、特定の組織や細胞等の他の生体試料とでは、バイオマーカーの存在量が異なっているのが技術常識である。

　すると、技術常識を参酌しても、請求項１４に係る発明の範囲（血清/血漿試料以外の生体試料全般）にまで、拡張ないし一般化できるとはいえない。
　請求項１５-１７に対しても、同様である。

（２）本願請求項１４には、「ZHX2が、良好な応答と関連付けられ、SSB及びTROVE2が、不良な応答と関連付けられる」と記載されている。
　上記記載によると、患者の対象試料におけるZHX、2SSB及びTROVE2タンパク質そのものの存在が、患者の薬物応答と関連付けられているように解される。
　しかしながら、本願の発明の詳細な説明（特に、実施例１）において、アダリムマブへの免疫原性/治療応答予測との関係が実証された患者の生体試料由来のバイオマーカーは、ZHX、2SSB及びTROVE2等に対する自己抗体であって、ZHX、2SSB及びTROVE2タンパク質そのものの存在が免疫原性/治療応答予測に資する旨は発明の詳細な説明に開示がない。
　すると、請求項１４に係る発明における、「ZHX2が、良好な応答と関連付けられ、SSB及びTROVE2が、不良な応答と関連付けられる」点は、発明の詳細な説明に記載されていない。
　請求項１５-１７に対しても、同様である。

　よって、請求項１４-１７に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由２について

・請求項１２-１８

（１）本願請求項１２、１４、１８には、「パネル」と記載されているが、当該「パネル」の用語が示す意味内容が不明確である。
　すなわち、本願明細書の段落６６-６９の記載に照らすと、「パネル」とは特に有用なものとして選択されたバイオマーカーといった意味のように解される一方、請求項１２には、「前記パネル上の前記抗原」と記載されており、当該記載に基づくと支持体のようなものに固定されたバイオマーカーのようにも解され、「パネル」の意味内容を明確に特定することができない。

（２）本願請求項１５には、「前記抗原が、良好な応答と関連付けられるPPARD、TRIB2、SH3GL1、ODC1、EEF1D、PRKAR1A及びEAPP、並びにSPANXN2、HNRNPA2B、CEP55、FN3K、PANK3、HPCAL1、THRA、AIFM1、RPS6KA4、KLF10及びEPHA2、のうちの1つ又は複数を更に含み、不良な応答と関連付けられる」と記載されている。
　しかしながら、「不良な応答と関連付けられる」抗原の範囲が不明確である。「SPANXN2」以降の抗原が該当するのであれば、例えば、「前記抗原が、良好な

応答と関連付けられるPPARD、TRIB2、SH3GL1、ODC1、EEF1D、PRKAR1A及びEAPP、並びに不良な応答と関連付けられるSPANXN2、HNRNPA2B、CEP55、FN3K、PANK3、HPCAL1、THRA、AIFM1、RPS6KA4、KLF10及びEPHA2、のうちの1つ又は複数を更に含む、」等に補正されたい。

よって、本願請求項１２-１８に係る発明は、明確でない、

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項１-１１に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ　３３／４８-３３／９８
Ｃ１２Ｑ　１／６８-　１／６８９７
ＤＢ名　JSTPlus/JMEDPlus(JDreamIII)

・先行技術文献　MATSUDAIRA, R et al., Anti-Ro/SSA antibodies are an independent factor associated with an insufficient response to tumor necrosis factor inhibitors in patients with rheumatoid arthritis, Comparative Study J Rheumatol, 2011年10月01日, 38(11), 2346-2354
HAGIWARA, S et al., Association of anti-Ro/SSA antibody with response to biologics in patients with rheumatoid arthritis, Modern Rheumatology, Oxford University Press, 2016年03月22日, 26 (6), 857-862
特表２０１７-５０７３３７号公報
国際公開第２０２０／１２２８１７号
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メ

ールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部(PA2D)　赤坂　祐樹
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２３９
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2D」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
高松　大	赤坂　祐樹	
３３１０	３３１６	